

Decreto Estadual nº 50.014/2020

Regulamento do Código Disciplinar dos Militares do Estado de Pernambuco (Lei nº 11.817/2000)

Por que este decreto existe

Pessoal, este é um dos textos mais curtos do edital de Legislações — são apenas **10 artigos** — e, justamente por isso, cai com detalhe. Vale decorar cada número.

Para entender o decreto, primeiro entenda o problema que ele resolve:

- O **Código Disciplinar dos Militares do Estado de Pernambuco** (Lei nº 11.817/2000) previa, entre as penas, a **detenção** e a **prisão** (art. 28, II e III), que implicavam **privação de liberdade** do transgressor (art. 28, § 4º).
- A **Lei Federal nº 13.967/2019** alterou o **Decreto-Lei nº 667/1969** (art. 18, VII) e **proibiu** a aplicação de medida privativa e restritiva de liberdade como sanção disciplinar aos militares dos Estados.
- Como a norma federal vale para todos os Estados, Pernambuco precisou **adaptar o seu Código** sem reescrevê-lo: fez isso por meio de um **decreto regulamentador**.

Atenção! O decreto **não revoga** a Lei nº 11.817/2000. Ele a **regulamenta** (ou seja, detalha como aplicá-la). Quem manda no assunto continua sendo a lei; o decreto só diz como ela funciona depois da vedação federal.

Quando vale? O decreto é de 22/12/2020 e entrou em vigor na data da publicação (Diário Oficial de 23/12/2020), mas produz efeitos **a partir de 27 de dezembro de 2020**, acompanhando a modulação da lei federal, que alcança as condutas praticadas **após 26 de dezembro de 2020**.

O que o decreto regulamentava (arts. 1º e 2º)

Art. 1º — objeto. Regulamenta os dispositivos da Lei nº 11.817/2000 sobre as penas disciplinares **com restrição e privação de liberdade**, em conformidade com o art. 18, VII, do Decreto-Lei nº 667/1969.

Art. 2º — a regra central. As sanções dos **incisos II e III do art. 28** da Lei (ou seja, **detenção** e **prisão**) continuam sendo aplicadas e **produzem todos os efeitos administrativos e secundários, com exceção da privação de liberdade**, absoluta e relativa, prevista no § 4º do art. 28.

Em outras palavras:

Pena	Privação de liberdade na Lei 11.817	Depois do decreto
Detenção	Relativa (recolhimento em dependência da OME)	Pena existe e produz efeitos, sem o recolhimento
Prisão	Absoluta (confinamento)	Pena existe e produz efeitos, sem o confinamento

Memorize: detenção = privação **relativa**; prisão = privação **absoluta**. O decreto tira a privação, mas **mantém a pena e todo o resto**.

Efeitos secundários e administrativos (arts. 3º e 7º)

O art. 3º diz o que são esses "efeitos secundários e administrativos": todos os desdobramentos que as leis específicas dos militares estaduais atribuem à sanção aplicada, **tais como**:

1. **atualização e classificação do comportamento** em que a **Praça** penalizada permaneça ou ingresse;
2. **registro nos assentamentos funcionais**;
3. **início da contagem do prazo para recursos**;
4. **submissão a processo administrativo**, quando o militar estiver no comportamento **mau** há no **mínimo 1 (um) ano** e continuar com conduta irregular ou procedendo incorretamente no desempenho de suas funções; e
5. **contagem de tempo para reclassificação e melhoria de comportamento**.

Pegadinha clássica: o rol do art. 3º é **meramente exemplificativo** (art. 7º). Se a questão disser que o rol é "taxativo" ou "exaustivo", está errada. Existem outras medidas "definidas em lei, portaria ou regulamento".

Lembrete do Código Disciplinar para fixar o item 4: o comportamento das Praças é classificado, do melhor para o pior, em **Excepcional, Ótimo, Bom, Insuficiente e Mau**. O militar incluído na corporação começa no comportamento **Bom**.

Publicação e dosimetria (art. 4º)

A aplicação da pena disciplinar deve ser **publicada com a respectiva dosimetria**, de acordo com o **Capítulo II do Título II** da Lei (onde estão as circunstâncias atenuantes e agravantes), e **classificada** conforme o **art. 26** da Lei: transgressões **leves, médias ou graves**.

Finalidade: aplicar o que prevê a **Lei Complementar nº 351/2017**, que utiliza essa classificação.

Dosimetria é a medida da pena: a autoridade parte da gravidade da transgressão e **soma ou reduz** conforme as circunstâncias atenuantes e agravantes. Daí a exigência de publicar não só a pena, mas **como se chegou a ela**.

Penas substituídas por medidas administrativas (arts. 5º e 6º)

O art. 5º permite que as penas disciplinares sejam **substituídas** pelas **medidas administrativas** do § 1º do art. 28 da Lei:

- **I** — cancelamento de matrícula em curso ou estágio;
- **II** — afastamento do cargo, função, encargo ou comissão;
- **III** — movimentação da OME;
- **IV** — suspensão da folga, para prestação compulsória de serviço administrativo ou operacional à OME; e
- **V** — suspensão de pagamento, no soldo, dos dias faltados injustificadamente, com interrupção compatível da contagem do tempo de serviço.

Quando usar? Quando as circunstâncias da transgressão **recomendarem**, cabendo à autoridade competente observar o art. 6º:

Forma	Natureza da transgressão	Requisitos do transgressor
-------	--------------------------	----------------------------

Alternativa (substitui totalmente a pena — inciso I)	Leve	Não seja reincidente específico e esteja, pelo menos , no comportamento Bom
Cumulativa (complementa a pena — inciso II)	Média ou grave	Seja reincidente específico e esteja, pelo menos , no comportamento Insuficiente

"**Pelo menos**" significa "esse nível ou um melhor". Então "pelo menos Bom" = Bom, Ótimo ou Excepcional; "pelo menos Insuficiente" = qualquer um, **exceto o Mau**.

- **Reincidência específica** (art. 6º, § 1º): praticar a **mesma** ação ou omissão prevista como transgressão, **mais de uma vez**, durante o tempo necessário para o **cancelamento da pena** aplicada à primeira transgressão.
- **Oficiais e Aspirantes-a-Oficial** (art. 6º, § 2º): a ficha deles não é classificada por comportamento, mas as disposições do artigo se aplicam a eles **no que couber**.

Fixe pela lógica: leve → pode **trocar** a pena pela medida (benefício para quem é bem comportado e primário). Média ou grave → a medida vem **junto** com a pena (reforço para quem reincide).

Cumprimento e término (arts. 8º, 9º e 10)

- **Art. 8º** — a aplicação da sanção **não impede** o militar de cumprir qualquer ato de serviço ou instrução que lhe seja imposto.
- **Art. 9º** — considera-se **cumprida** a sanção disciplinar **a partir da data da publicação do ato punitivo, após o esgotamento de todos os recursos** interpostos, se houver.
- **Art. 10** — vigência na data da publicação, com **efeitos a partir de 27/12/2020**.

Cuidado com o art. 9º: a sanção só é considerada cumprida depois que **os recursos acabam**. Isso conversa com o art. 36 da Lei 11.817: o recurso administrativo **sobresta** (suspende) o início do cumprimento da pena e a eficácia de seus efeitos até o julgamento final.

Resumo para revisar

Artigo	Ideia central
1º	Regulamenta a Lei 11.817/2000 quanto às penas com restrição e privação de liberdade (DL 667/1969, art. 18, VII)
2º	Detenção e prisão mantêm todos os efeitos, menos a privação de liberdade (art. 28, § 4º)
3º	Efeitos secundários: comportamento, assentamentos, prazo de recurso, processo administrativo, contagem de tempo
4º	Publicar a pena com a dosimetria , classificando-a (leve, média ou grave — art. 26) para a LC 351/2017
5º	Penas podem ser substituídas pelas 5 medidas administrativas do art. 28, § 1º
6º	Leve: substitui (não reincidente específico, pelo menos Bom). Média/grave: complementa (reincidente específico, pelo menos Insuficiente)
7º	Rol do art. 3º é exemplificativo
8º	Sanção não impede o serviço nem a instrução
9º	Cumprida a partir da publicação, após esgotados os recursos

Fontes e método.

Texto do Decreto Estadual nº 50.014, de 22 de dezembro de 2020, e da Lei Estadual nº 11.817, de 24 de julho de 2000, conforme publicados no portal Alepe Legis. Texto explicativo elaborado pelo MentorIA, em linguagem própria, com os dispositivos em ordem de estudo.